

Come calcolare il CUP per le iniziative pubblicitarie in occasione dei saldi estivi

 Pratica Amministrativa | 16 luglio 2024 | n. 1 | di Alessandro Merciarì

In questa stagione estiva si ripete, come ogni anno nel mondo del commercio al dettaglio, il momento dei “Saldi”. Periodo in cui vengono esposte sulle vetrine dei negozi le pubblicità che reclamizzano percentuali strabilianti di sconti che vengono applicati sulle merci in vendita all’interno dei locali. Tipiche campagne pubblicitarie temporanee soggette all’applicazione del prelievo dedicato alle diffusioni pubblicitarie, aventi una durata di circa 60 giorni.

In questo contesto, gli uffici dei Comuni chiamati a riscuotere il CUP per le iniziative reclamistiche realizzate presso gli esercizi commerciali del proprio territorio, si trovano inevitabilmente in difficoltà a causa dell’impostazione tariffaria data dal legislatore. Uno dei cambiamenti più rilevanti registrato nel passaggio da Imposta sulla Pubblicità a Canone Unico Patrimoniale, riguarda infatti la disciplina che regola il prelievo per le diffusioni pubblicitarie temporanee.

Con il precedente regime regolato dal D.lgs 507/93, si prevedeva, per tutte le iniziative temporanee, un criterio di calcolo dell’imposta basato sulla tariffa annuale che veniva frazionata in decimi e applicata per le iniziative pubblicitaria di durata mensile o frazione fino ad un periodo massimo di tre mesi. In base all’articolo 12 comma 2 del citato Decreto si stabiliva che: *“Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista”*.

Oggi, con la disciplina del Canone Unico, il Legislatore ha cambiato radicalmente sistema di calcolo, introducendo l’applicazione di una tariffa giornaliera, del tutto svincolata da quella annuale, applicando così alle pubblicità temporanee lo stesso criterio già in uso per le occupazioni di suolo pubblico aventi una durata inferiore all’anno.

Un sistema, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, che non funziona. Non si può adattare una tariffa giornaliera a esposizioni pubblicitarie profondamente diverse tra loro, con durate che possono variare da 1 giorno fino a diversi mesi di esposizione.

Applicare infatti indistintamente a tutte le esposizioni temporanee una identica tariffa giornaliera porterebbe a conteggi di Canone totalmente scollegati dal reale valore dell’esposizione stessa rendendo di fatto inapplicabile il CUP giornaliero per le iniziative pubblicitarie temporanee aventi una durata superiore ai 30 giorni. Il calcolo applicando la tariffa giornaliera porterebbe a valori sproporzionati rispetto sia al beneficio che ricava colui che dispone del mezzo pubblicitario, sia al beneficio di chi vende o produce la merce o il servizio reclamizzato.

Ricordiamo che con il comma 826 della Legge 160/2019 è stata stabilita la tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare. Con questa tariffa il Legislatore ha sostanzialmente disposto che alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie che hanno natura stabile e destinate a rimanere esposte per un periodo lungo (almeno un intero anno solare), verrà applicata una tariffa commisurata ad anno, solare appunto, da versarsi annualmente e per tutto il periodo della concessione/autorizzazione.

Con il successivo comma 827 è stata invece disposta la tariffa standard giornaliera, anch'essa modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare. Con questa seconda tipologia di tariffa il Legislatore ha invece disposto che alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie destinate a rimanere esposte per brevi periodi, verrà applicata una tariffa commisurata a giornata.

Oggi, con l'impostazione data dal Legislatore, gli impianti tariffari dei comuni sono andati in evidente sofferenza per poter gestire adeguatamente tutte le situazioni di diffusioni pubblicitarie che via via si presentano nel proprio territorio di competenza.

Molte Amministrazioni per questo hanno deciso di ristabilire una tariffa mensile per contrastare un criterio di calcolo giornaliero che mal si adatta ad iniziative pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni.

Per comprendere lo squilibrio che comporta l'applicazione della tariffa giornaliera rispetto alla tariffa annuale, basta raffrontare le due tariffe standard volute dal Legislatore ai commi 826 e 827. Tariffe che, come detto, si adattano al prelievo dedicato alle occupazioni di suolo pubblico, ma che risultano ingestibili quando si parla di diffusioni pubblicitarie, specie se di durata superiore a 30 giorni. Il legame tra le due tariffe base cambia a seconda della classe di comune, andando da un rapporto di 1 a 35 per i Comuni con popolazione con oltre 500.000 abitanti, fino a un rapporto di 1 a 57 per i Comuni di quarta classe.

Questo significa che un'esposizione pubblicitaria temporanea di durata superiore a 30 giorni, in una città di prima classe costerebbe uguale, se non di più, di una identica diffusione che rimane esposta tutto l'anno.

Non è infatti ipotizzabile che un'esposizione di 60 giorni realizzata in occasione dei saldi commerciali estivi, sconti un canone nettamente maggiore rispetto ad una identica esposizione effettuata per un intero anno. Viene meno il principio generale di gradualità e proporzionalità del prelievo rispetto all'effettiva esposizione.

È evidente come il criterio voluto dal Legislatore non possa funzionare andando contro i principi su cui si deve basare l'impianto tariffario degli enti territoriali chiamati a rilasciare le autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Da qui l'esigenza di ristabilire, all'interno della propria disciplina regolamentare, la tariffa mensile, calcolata come frazione di quella annuale. Sistema ritenuto più corretto per mantenere quel giusto rapporto di gradualità e proporzionalità tra impianti con ugual impatto sull'arredo e decoro urbano aventi tuttavia durate differenti.